

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1069/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาวสุขจินดา สิริมหาไชยกุล

จำเลย

นางสาวสุขจินดา สิริมหาไชยกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 14)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 40,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 1,7)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่รอการลงโทษจำ
คุกซึ่งมีกำหนด 3 เดือนตามที่จำเลยอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อ

จำเลยยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้องของจำเลยให้
ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยไม่รอการลงโทษจำ
คุกซึ่งมีกำหนด 3 เดือนตามที่จำเลยอุทธรณ์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อ
จำเลยยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามคำร้องของจำเลยให้
ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>